

1000622-58.2022.8.26.0142

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Auxílio-Acidente (Art. 86)

Magistrado: FABIANO MOTA CARDOSO

Comarca: Colina

Foro: Foro de Colina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... motorista de guincho e operador de tráfico, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, alegando que sofreu acidente de trabalho que resultou em lesão no olho esquerdo.

O infortúnio provocou afastamento do trabalho de 10/01/22 até 16/05/22 (auxílio-doença previdenciário), quando teve alta médica definitiva, sem qualquer reparação.

Afirma que, devido às suas limitações ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Colina

Foro de Colina

Vara Única

Rua Nestor Silveira Guimarães, 45, Colina - SP - cep 14770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000622-58.2022.8.26.0142 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000622-58.2022.8.26.0142

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Auxílio-Acidente (Art. 86)

Requerente:

Renato Aparecido dos Santos

Requerido:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANO MOTA CARDOSO

Vistos.

Trata-se de ação acidentária ajuizada por Renato Aparecido dos Santos, qualificado como motorista de guincho e operador de tráfico, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, alegando que sofreu acidente de trabalho que resultou em lesão no olho esquerdo.

O infortúnio provocou afastamento do trabalho de 10/01/22 até 16/05/22 (auxílio-doença previdenciário), quando teve alta médica definitiva, sem qualquer reparação.

Afirma que, devido às suas limitações visuais, foi readaptado para função diversa e, ao final, pleiteia a concessão do auxílio-acidente, auxílio-doença acidentário, auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, a partir do indeferimento administrativo (fls. 01/07).

Juntados procuração e documentos (fls. 08/35).

Foi deferida a gratuidade da justiça (fls. 36/38).

O réu apresentou contestação, sustentando que o autor não faz jus ao benefício pleiteado, uma vez não preenchidos os requisitos legais (fls. 46/50).

Dossiê médico (fls. 51/54) e extrato de dossiê previdenciário (fls. 55/137).

Realizou-se perícia médica (fls. 150/160), sobre a qual apenas o autor se

manifestou (fls. 168/169).

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento nesta etapa, porquanto desnecessária a realização de provas em audiência. De fato, é pacífico que a incapacidade laborativa somente pode ser atestada por prova documental e laudo pericial (art. 443, inc. III, do Código de Processo Civil). Ademais, anote-se que se concedeu às partes a oportunidade de ampla manifestação de debate acerca da prova pericial realizada.

Ausentes preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, passo ao julgamento do mérito.

Os benefícios por incapacidade – gênero no qual podem ser incluídos o auxílio-doença, o auxílio-acidente e a aposentadoria por invalidez – destinam-se à substituição ou complementação da remuneração do segurado considerado incapaz, definitiva ou temporariamente, para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual. Portanto, necessária a comprovação da incapacidade, nos termos determinados pela legislação de regência.

Nesse sentido, os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91) compreendem: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência, quando for o caso e c) incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença (art. 59 da Lei de Benefícios) difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser temporária.

Já o auxílio-acidente depende da comprovação da qualidade de segurado e da presença de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza, após a consolidação das lesões, que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso dos autos, o documento de fls. 17 demonstra que a qualidade de segurado do autor fora reconhecida pela própria autarquia, que lhe concedeu o benefício de auxílio-doença. Portanto, a controvérsia restringe-se à incapacidade do autor.

O laudo pericial anexado nos autos constatou que o autor apresenta lesão no nervo ótico e glaucoma secundário (fls. 152), reconhecendo o nexo causal com o alegado acidente de trabalho. O perito concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e permanente, com restrição para a atividade habitual, nos seguintes termos:

“f) Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Sim. O periciado sofreu acidente de trabalho em 27/12/2021 (CAT do empregador na folha 19). Há nexo entre seu acidente e sua lesão. Há consolidação das lesões. Como sequela definitiva há redução da visão do olho esquerdo. Causa impedimento para realizar sua função habitual. Pode realizar outras” (fls. 153)

l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Apto. Função administrativa, função de ajudante de caminhão, porteiro” (fls. 154).

h) Face à sequela ou doença, o periciado está: A) Com sua capacidade laborativa reduzida, porém não impedido de exercer a mesma atividade? B) Impedido para exercer a mesma atividade, mas não para outra? C) Inválido para o exercício de qualquer atividade?

Letra B” (fls. 158).

Conforme consignado na perícia, o autor não está impedido de exercer atividades laborais.

Logo, não está comprovada a contingência necessária à concessão de aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença, pois ausente a incapacidade total para quaisquer atividades laborais, seja temporária ou permanente.

Por outro lado, o laudo do perito judicial constatou redução importante da capacidade de trabalho do autor (redução da visão do olho esquerdo), em decorrência do acidente de trabalho sofrido em 2021, sendo-lhe devido, portanto, o benefício de auxílio-acidente, de natureza indenizatória.

Nesse contexto, o nexo causal foi devidamente demonstrado, tanto pelas constatações

periciais, como pelo CAT (fls. 19).

Assim, presentes os requisitos legais, o autor faz jus ao auxílio-acidente, de natureza indenizatória, no valor de 50% do salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/91, com a redação da Lei nº 9.528/97).

O benefício será devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 17/05/22 (NB 637.718.155-1 - fls. 55), em consonância com o Tema nº 862 do STJ e observada a prescrição quinquenal.

O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

A correção monetária deve incidir desde a data do vencimento de cada prestação e os juros moratórios a partir da citação, momento da constituição do réu em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 870.947.

A verba honorária fixada à razão de 10% sobre o valor da condenação remunera condignamente o serviço profissional prestado, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

No que se refere à sua base de cálculo, devem ser levadas em conta apenas as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111, do C. STJ.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o INSS ao pagamento do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a ser calculado em execução, mais abono anual, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença NB 637.718.155-1 (fls. 55), que corresponde ao dia 17/05/22, observada a prescrição quinquenal.

O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o disposto no art. 104, § 6º, do Decreto nº 3.048/99, na hipótese de concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.

Quando da liquidação do julgado, deverá ser descontado das parcelas vencidas o período em que haja concomitância de percepção de benefício e remuneração salarial (devidamente comprovado), bem como os benefícios inacumuláveis eventualmente recebidos e, ainda, as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Eventuais valores pendentes deverão ser corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) desde a data em que devido o pagamento, e juros de mora conforme índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, aplicando-se, assim, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na forma determinada no RE nº 870.947, julgado pelo C. Supremo Tribunal Federal.

Em razão da sucumbência, condeno o INSS ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, excluídas as prestações vincendas (Súmula 111 do STJ). Pontuo que, conquanto ilíquida a condenação, é certo que o valor devido ao autor não ultrapassará, até a presente data, a quantia de duzentos salários mínimos, na linha do disposto no artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, daí porque não se optou por deixar os honorários para serem fixados na ocasião da apuração do valor devido durante o cumprimento de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, CPC).

A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 6º da Lei Paulista 11.608/2003.

Desnecessária a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional Federal para reexame obrigatório (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil).

Tópico-síntese:

Nº processo

1000622-58.2022.8.26.0142

Nome do segurado

Renato Aparecido dos Santos

Benefício concedido

Auxílio-acidente
DIB

17/05/22
RMI

A apurar
Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Prov. CG nº 27/2016).

Colina, 11 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA